	lên 150triệu đồng/tháng . Dẫn đến Cty KK không chịu thanh toán tiền thuê đúng hạn như thoả thuận trong HĐ. Trong trường hợp này lỗi trước hết thuộc về bên cho thuê đã tăng giá thuê bất hợp lý.
6	- Tiền thuê còn thiếu: 700triệu -> ok - Nhưng tiền chậm thanh toán và phí luật sư, thiệt hại trong thời gian tranh chấp -> khó được chấp nhận vì lỗi trước tiên là do Cty KK đã tăng giá thuê bất hợp lý.
7	- Điều 33 + Điều 25: TA quận Tân Bình hoặc TA Quận 10
8	Khắc phục bằng cách: - Giá thuê không được thay đổi trong 2 năm đầu - Từ năm thứ 3 trở đi, Giá thuê sẽ được điều chỉnh lại nhưng không quá +15% giá thuê hai năm đầu

GIẢI ĐỀ TỐT NGHIỆP
MÔN TVPL & HĐ
(41-50)

ĐỀ 41: LS.TVPL/HPTN-41/240

Ngày 30.1.X, cơ sở Bánh Ngọc Hồng đã ký hợp đồng số 126/HĐ với nội dung Công ty TNHH công nghệ xử lý nước thải và môi trường Thiết San, địa chỉ tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là Công ty Thiết San) lắp đặt cho Cơ sở sản xuất bánh Ngọc Hồng hệ thống dây chuyền xử lý nước thải với giá 1.200.000.000đ. Về chất lượng, Công ty Thiết San phải đảm bảo các thông số kỹ thuật của công trình, nước thải sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn loại B (TCVN 4945- 1995). Để đảm bảo tiêu chuẩn nước thải chủ cơ sở phải sử dụng hóa chất xử lý nước thải. Theo hợp đồng, việc thanh toán được tiến hành làm 3 đợt, đợt 1 (400 triệu) vào ngày ký hợp đồng; đợt 2 (400 triệu) vào ngày lắp đặt và đợt 3 (400 triệu) sau khi đưa máy vào sử dụng 3 tháng. Thời gian bảo hành là 24 tháng kể từ ngày lắp đặt. Hợp đồng được ký bởi Ông Phạm Ngọc Hồng và Giám đốc Công ty Thiết San (theo Điều lệ là đại diện theo pháp luật của Công ty).

Giả sử các bên trong hợp đồng nhờ Luật sư soạn thảo hợp đồng.

Câu 1 (1 điểm): *Xác định các điều khoản cơ bản cần đưa vào hợp đồng*

Câu 2 (1 điểm): *Hợp đồng nói trên có chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại không? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Công ty Thiết San có 5 thành viên. Vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang có nhu cầu tăng vốn để mở rộng lĩnh vực hoạt động. Công ty đang băn khoăn không biết nên lựa chọn giải pháp nào để tăng vốn.

Câu 3 (1.5 điểm): *Luật sư hãy phân tích cho khách hàng về các giải pháp tăng vốn phù hợp quy định của pháp luật*

Tình tiết bổ sung

Điều lệ của Công ty Thiết San quy định đối với những dự án đầu tư, những hợp đồng có giá trị lớn hơn 40% vốn điều lệ của Cụng ty thì phải có sự thông qua của Hội đồng thành viên thì mới phát sinh hiệu lực. Điều lệ cũng quy định trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các giao dịch với danh nghĩa cá nhân thì phải chịu trách nhiệm cá nhân.

Tại thời điểm xác lập hợp đồng nói trên, báo cáo tài chính của Công ty phản ánh tài sản của Công ty là 4 tỷ đồng.